

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO — EXTORSÃO — ART. 158

EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA/MAJORADA

Obs.: Se há causa de aumento de pena, não se trata de qualificadora, pois a qualificadora irá trazer, geralmente, um novo patamar mínimo e máximo, ou somente um novo patamar mínimo ou máximo, mas irá acarretar uma nova sanção penal expressa na lei. É o caso do furto simples (de 1 a 4 anos) e do furto qualificado (de 2 a 8 anos), no qual se tem um aumento de pena, e, se é aumento de pena, não se está diante de uma qualificadora, mas diante de uma extorsão com aumento de pena, que pode ser chamada de outras formas, como extorsão circunstanciada ou extorsão majorada.

Extorsão

Art. 158

(...)

§ 1º Se o crime é **cometido por duas ou mais pessoas**, ou com **emprego de arma**, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Obs.: Essas causas de aumento de pena são semelhantes a duas das causas de pena encontradas no roubo (art. 157, § 2º, do CP), que também possuem aumento de pena de um terço até metade. Porém, no crime de roubo, existem outras majorantes que não irão majorar no crime de extorsão, e, no crime de extorsão, há duas majorantes, ou seja, duas situações que irão gerar o aumento de pena no crime de extorsão: crime cometido **por duas ou mais pessoas** e **o emprego de arma**. Há uma polêmica na doutrina de que se exigem dois autores.

Sobre o furto e o roubo, foi abordada a qualificadora do furto e a majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas. A lei traz a expressão **concurso de pessoas**, podendo se tratar de autores ou partícipes, ou seja, não requer que se trate somente de autores. Na extorsão, como a lei dispõe: “Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas (...)” alguns doutrinadores irão afirmar que se exigem pelo menos dois autores, duas pessoas praticando o verbo núcleo do tipo penal para que haja incidência

dessa majorante. Outros doutrinadores irão afirmar que, apesar de a lei dispor: “Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas (...)”, pode-se tratar do autor e de um partícipe, mesmo assim haverá a incidência do aumento de pena.



O PULO DO GATO

Caso caia na prova, é importante saber que, se o crime de extorsão for cometido por duas ou mais pessoas, irá incidir a majorante.

Obs.: Se a extorsão for cometida por **duas ou mais pessoas**, haverá a incidência da primeira majorante. A segunda majorante (causa de aumento de pena) é o emprego de arma, sendo arma utilizada em sentido amplo, pois a lei não delimitou se se trata de arma branca ou arma de fogo. Portanto, quando se trata de arma, pode se referir à arma de fogo, arma branca ou arma imprópria (ex.: chave de fenda). Se o indivíduo utilizar qualquer uma dessas armas para a prática de um crime de extorsão, haverá o aumento de pena de um terço até metade. Isso irá coincidir, também, com majorantes do crime de roubo, uma vez que, após o pacote anticrime, ele corrigiu o que havia sido feito antes pelo legislador, que havia revogado o aumento de pena pelo emprego de arma branca. Porém, com o pacote anticrime, foi incluído o inciso VII no § 2º do artigo 157 do Código Penal, que trouxe novamente a hipótese de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Portanto, no roubo, o emprego de arma branca e arma de fogo majora, bastando apenas distinguir entre arma de fogo de uso permitido e uso restrito ou proibido, porque pode haver uma majorante ainda maior. Já no crime de extorsão, o emprego de arma branca ou arma de fogo, sendo essa arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, a majorante será igual: aumento de um terço até a metade. Se a arma de fogo for de brinquedo, simulacro, defeituosa ou desmuniada, não se aplicará a majorante.



EXTORSÃO QUALIFICADA

Extorsão

Art. 158

(...)

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

ANOTAÇÕES

Obs.: Na extorsão qualificada, serão “pegas emprestadas” as qualificadoras presentes no crime de roubo, quando da violência resulta lesão corporal grave ou gravíssima ou lesão que resulte morte, a qual, no roubo, é chamada Latrocínio, mas, na extorsão, não.

RELEMBRANDO

Art. 157.

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Obs.: As disposições anteriores se aplicam à extorsão.

A hipótese do § 3º do art. 157 é chamada de latrocínio. Entretanto, se houver uma extorsão qualificada pela morte, não se pode chamar de latrocínio, pois o latrocínio é unicamente o roubo qualificado pela morte. A extorsão qualificada pela morte é puramente extorsão qualificada pela morte, pois não existe um nome; como o latrocínio existe para o crime de roubo.

EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE “SEQUESTRO-RELÂMPAGO”

Obs.: No artigo 157, § 2º, V, tem-se uma majorante que dispõe que o roubo com restrição de liberdade vai incidir em aumento de pena, e o pacote anticrime estabelece que o roubo com restrição liberdade configura crime hediondo (ele foi incluído no rol de crimes hediondos da Lei n. 8.072).

O PULO DO GATO

O roubo com restrição de liberdade popularmente é chamado de “sequestro relâmpago”, na doutrina e nas provas de Direito Penal, quando for mencionado “sequestro com restrição de liberdade”, provavelmente será em referência ao crime de extorsão com restrição de liberdade.

ANOTAÇÕES

Extorsão

Art. 158.

(...)

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e **essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica**, a pena é de reclusão, de **6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa**; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei n. 11.923, de 2009)

Existem dois tipos de extorsão qualificada: a do § 2º e a do § 3º do artigo 158.

- Não há uma definição jurisprudencial nem doutrinária de quanto tempo seria considerado restrição de liberdade.
- A lei trouxe um novo patamar mínimo e máximo de pena, nesse caso, considera-se uma extorsão qualificada.
- O artigo 159 trata do crime de extorsão mediante sequestro, dispondo que, se houver uma extorsão com restrição de liberdade (art. 158, § 3º) que gere lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte, serão aplicadas as penas do artigo 159, §§ 2º e 3º. Nesse caso, tem-se a hipótese de crime remetido, porque ele remete a pena do crime de extorsão com restrição de liberdade às penas da extorsão mediante sequestro. Na hipótese do § 2º do artigo 159 (lesão corporal grave), a pena será de 16 a 24 anos, no caso do § 3º do artigo 159 (morte), haverá a pena de reclusão de 24 a 30 anos, que é a maior pena existente no ordenamento jurídico brasileiro.

– Trata-se de uma forma de extorsão qualificada

– Não confundir com o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP).

- No crime de extorsão com restrição de liberdade, tem-se a restrição de liberdade. Enquanto no crime de extorsão mediante sequestro, não se tem a restrição da liberdade, mas a privação da liberdade da vítima.
- Diferença entre **restrição** e **privação** de liberdade: na restrição de liberdade, a vítima não pode sair de perto do criminoso, mas ela está andando, está num local que tem civilização. Já no crime de extorsão mediante sequestro, há um enclausuramento da vítima, que terá sua liberdade privada, afastada de qualquer forma de contato com a civilização.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A doutrina ainda não consegue distinguir perfeitamente a restrição e a privação de liberdade, mas o que ela dispõe é basicamente que, na privação da liberdade, haverá uma segregação maior da vítima, além de uma duração maior do que a da restrição da liberdade.
- No crime de extorsão com restrição de liberdade (art. 158, § 3º), a liberdade da vítima é restringida com o objetivo de obter uma devida finalidade econômica. No crime de extorsão mediante sequestro, a liberdade da vítima será privada, exigindo-se uma condição ou preço de resgate.

ATENÇÃO

O que mais será cobrado nas provas será a atualização do pacote anticrime.

- **Pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019): extorsão com restrição de liberdade é crime hediondo em todas as suas modalidades.**

Obs.: A Lei n. 8.072/1990 foi atualizada pelo pacote anticrime. No artigo 158, § 3º, a extorsão com restrição de liberdade (sequestro-relâmpago), **passou a ser considerada crime hediondo** por essa lei em todas as suas modalidades. Então, se houver uma extorsão com restrição de liberdade da vítima na modalidade simples (a que tem pena de reclusão de 6 a 12 anos), será considerada crime hediondo; se houver a lesão corporal na vítima ou sua morte, também irá se tratar de crime hediondo.

Obs.: A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor no dia 23/01/2020. Isso significa que a extorsão com restrição de liberdade e os dispositivos da hediondez desse crime só podem ser aplicados ao agente que o praticou a partir do dia 23/01/2020. Antes disso, quem praticou esse crime irá responder, mas não como crime hediondo, pois trata-se de *novatio legis in pejus*. Uma nova lei que vem a prejudicar a situação do réu é irretroativa, não irá retroagir, ou seja, não pode atingir bens ocorridos antes da sua entrada em vigor.



20m

ANOTAÇÕES

Lei n. 8.072/1990

III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);

III – extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º); (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

- Há uma polêmica com relação à extorsão qualificada pela morte, porque foi revogada a extorsão simples (a extorsão qualificada pela morte). O legislador fez uma besteira: revogou o inciso III, deu uma nova redação para ele, mas não incluiu no inciso III o § 2º, só colocou o § 3º, o que significa “teoricamente”, que a extorsão qualificada pela morte deixou de ser hedionda, mas esse não foi o intuito do legislador. Com certeza ele tinha o intuito de deixar essa hipótese qualificada. Porém, já está havendo uma polêmica doutrinária, porque alguns doutrinadores estão defendendo que esse não pode mais ser crime hediondo, uma vez que, no Brasil, adota-se o sistema legal em relação aos crimes hediondos e, se não está escrito expressamente no artigo 158, § 2º, a extorsão qualificada pela morte não pode ser hedionda. Outra parte da doutrina defende que, quando o legislador colocou que a “extorsão qualifica pela liberdade da vítima” é hedionda, ele ainda acrescentou a parte “ocorrência de lesão corporal ou **morte**, portanto, ele só errou em não colocar o § 2º, mas pode-se dizer que a extorsão qualificada pela morte é, sim, um crime hediondo.
- Não há dúvida de que a extorsão **com** a restrição da liberdade da vítima e resultado morte seja hediondo. A dúvida que está sendo levantada agora é se a extorsão **sem** restrição da liberdade da vítima, mas com resultado morte, permanece hediondo ou não após a edição da Lei n. 13.964/2019. Nesse caso, deve-se aguardar o posicionamento da jurisprudência para esclarecer se a extorsão qualificada pela morte é crime hediondo ou não, ou aguardar uma correção legislativa, por meio da qual o legislador venha a corrigir essa falha que ele cometeu (revogou o inciso III e deu uma nova redação para ele, mas não incluiu, no § 3º, o inciso II).

Causas de aumento de pena da extorsão circunstanciada (art. 158, § 1º do CP) aplicam-se à extorsão com restrição de liberdade (art. 158, § 3º do CP)?

Informativo 590. Em extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica (art. 158, § 3º, do CP), **é possível** a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP (**crime cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma**). STJ. 5ª Turma. REsp 1.353.693-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/9/2016

ANOTAÇÕES

- Um crime que se tornou bastante comum ultimamente no Brasil é o crime do falso sequestro. Há uma polêmica sobre ele: esse falso sequestro trata-se de um estelionato? Há uma falsidade empregada para se obter uma vantagem ilícita (art. 171 do CP) ou esse falso sequestro vai configurar crime de extorsão?

A vítima, quando recebe a ligação, acredita que está efetivamente recebendo uma grave ameaça, leva-se em consideração, portanto, esse sentimento da vítima, pois ela transfere o dinheiro ao autor por realmente acreditar estar sofrendo uma ameaça, e, portanto, terá nessa situação o crime de extorsão. Esse é o entendimento dos tribunais superiores.

FALSO SEQUESTRO

"A ação de comunicar falso sequestro de um parente, com exigência de pagamento de resgate, sob o pretexto de matá-lo, revela que o sujeito passivo em momento algum agiu iludido, mas, sim, em **razão da grave ameaça suportada**, configurando o delito do art. **158 do Código Penal** – CP." (STJ, AgRg no REsp 1704122, julgado em 12/12/2018.)

"No crime de extorsão, a entrega do bem ocorre mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. A vítima não age iludida: faz ou deixa de fazer alguma coisa motivada pelo **constrangimento a que é exposta**. Ao revés, no estelionato o prejuízo resulta de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento capaz de induzir em erro a vítima. 2. O caso em apreço melhor se subsume, em princípio, ao crime de extorsão, pois o interlocutor teria, por meio de ligação telefônica, simulado o sequestro da irmã da vítima, exigindo o depósito de determinada quantia em dinheiro sob o pretexto de matá-la, tudo a revelar que o sujeito passivo do delito em momento algum agiu iludido, mas, sim, em razão de grave ameaça suportada." CC129275/RJ – Data do Julgamento: 11/12/2013.

- Alguns não concordam, pois acreditam que a vítima agiu, sim, iludida. Leve em consideração a seguinte situação: um assaltante que, com o dedo, simula ter uma arma embaixo da camisa e assim realiza um assalto. Essa fato caracteriza crime de roubo, mas o agente está usando uma arma inexistente, logo, teoricamente, não havia grave ameaça. Porém, leva-se em consideração a perspectiva da vítima, pois a vítima se sentiu gravemente ameaçada, achando que o dedo de fato se tratava de uma arma. Essa é a mesma situação da extorsão: o agente não estava com o familiar da vítima, mas ela agiu porque acreditou que ele estava, acreditando estar diante de uma grave ameaça: crime de extorsão.



30m

ANOTAÇÕES

Poderia haver, por exemplo, uma ameaça espiritual: o agente pede para que a vítima passe o celular ou digite a senha, sob a ameaça de fazer uma "macumba" para ela. A vítima, sendo uma pessoa que acredita em toda essa parte espiritual, fica realmente receosa e, em razão dessa grave ameaça, entrega os bens. Ela foi vítima de roubo e extorsão, mesmo que, para alguns, a ameaça espiritual não exista, para a vítima existe, e, para ela, a ameaça foi suficientemente grave a ponto de que entregasse seus bens, por isso, leva-se em consideração a vítima.

Portanto, falso sequestro trata-se de crime de extorsão, que consta no artigo 158 do Código Penal.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
